

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3721/2534

บริษัท เอ็กซอน เคมี ประเทศไทย
จำกัด

กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา พิกัดอัตราแนบท้ายประกาศกระทรวง
การคลังที่ ศก.10/2527

สินค้าพิพาท โจทก์ซื้อจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศในภาคอาเซียน และเป็น
สินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรที่ 38.14 ปรากฏว่า สินค้าพิพาทนอกจากจะมี
คุณสมบัติกันการเป็นสนิมแล้ว ยังมีคุณสมบัติป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันและ
ป้องกันการกัดกร่อน ด้วย ดังนั้นสินค้าพิพาทจึงไม่ใช่สินค้าในรายการ "เฉพาะสิ่งปรุง
แต่ง ที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิม" ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.
10/2527 ที่จะได้ลดอัตราศุลกากรลงเหลือร้อยละ 60 ของอัตราที่เรียกเก็บ หรือเสีย
อากรขาเข้าร้อยละ 18 ของราคา แต่เป็นสินค้าในรายการ "อื่น ๆ" ในบัญชีท้าย
ประกาศดังกล่าว ซึ่งได้รับ ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 80 หรือต้องเสียอากรร้อยละ
24 ของราคา เมื่อการเรียกเก็บอากรขาเข้าถูกต้องแล้ว ภาษีการค้าและภาษีสรรพ
เทศบาลที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บแทนจำเลยที่ 2 จึง ถูกต้องด้วย ศาลฎีกาย่อมไม่
วินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 โดยไม่ต้อง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ก่อนหรือไม่ต่อไป เพราะ
ไม่เป็น ประโยชน์แก่คดี.

โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายอากรที่ชำระไว้คืน จำเลยให้การว่าภาษีต่าง ๆ ที่โจทก์ชำระไว้เป็นการชำระตามอัตราที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามประกาศกระทรวงการคลังแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระค่าภาษีอากรที่เรียกเก็บเกินไปคืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยกกับให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ว่า สินค้าพิพาทที่โจทก์นำเข้ามาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2530 ตามใบขนสินค้าเลขที่ 20-1332, 20-1333 และ 20-1334 รวม 3 ใบขนนั้น ต้องเสียอากรขาเข้าร้อยละ 18 ของราคาหรือร้อยละ 24 ของราคา ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติว่า สินค้าพิพาททั้ง 3 ใบขนดังกล่าวเป็นสารเคมีที่โจทก์ซื้อจากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศในภาคอาเซียน และเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรที่ 38.14 โจทก์อ้างว่าสินค้าพิพาทเป็นสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิมโดยเฉพาะ จึงได้รับลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 10/2527 (อช.19) เรื่องยกเลิกการลดและลดอัตราศุลกากรตามเอกสารหมาย จ.32 ลงเหลือร้อยละ 60 ของอัตราที่เรียกเก็บหรือเสียอากรขาเข้าร้อยละ 18 ของราคา แต่จำเลยที่ 1 เห็นว่าสินค้าพิพาทนอกจากจะมีคุณสมบัติกันการเป็นสนิมแล้ว ยังมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนหรือป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน และป้องกันการผุกร่อนของผิวโลหะอีกด้วย สินค้าพิพาทจึงต้องจัดอยู่ในรายการ "อื่น ๆ" ของประกาศ

กระทรวงดังกล่าว ได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 80 ของอัตราที่เรียกเก็บ หรือเสียค่าอากรขาเข้าร้อยละ 24 ของราคาปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่า สินค้าพิพาทมี คุณสมบัติกันการเป็นสนิมเพียงอย่างเดียวหรือว่ามีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของ ออกซิเจนและป้องกันการผุกร่อนของโลหะด้วย โจทก์นำเสนอว่าสินค้าพิพาทมี คุณสมบัติป้องกันมิให้เกิดการรวมตัวของออกซิเจนหรือป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นผลให้ไม่เกิดสนิม เมื่อไม่มีสนิมเครื่องยนต์ก็จะไม่ผุกร่อนอันเป็น ผลพลอยได้จากการไม่เกิดสนิมสินค้าพิพาทจึงเป็นสารกันการเป็นสนิมเพียงอย่าง เดียว ฝ่ายจำเลยนำเสนอว่าสินค้าพิพาทมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือกันการเป็นสนิม ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันและป้องกันการผุกร่อนของโลหะโดยคุณสมบัติทั้ง 3 ประการดังกล่าวมีเท่าเทียมกัน สินค้าพิพาทจึงมิใช่เป็นสารกันการเป็นสนิมเพียง อย่างเดียว พิเคราะห์แล้วนางสาวพีระนุช นานา พยานจำเลยซึ่งสำเร็จการศึกษาวิทยา ศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมี เบิกความว่า โดยปกติน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน เมื่อเก็บไว้นาน ๆ และถูกความร้อนจะเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนเรียกว่าออกซิเดชัน น้ำมันเครื่องก็จะเสื่อมสลายเป็นกรดอินทรีย์กรดดังกล่าวจะไปกัดชิ้นโลหะก่อให้เกิดสารอย่างหนึ่งเรียกว่าสารไม่ละลายน้ำมัน ก่อให้เกิดการอุดตันในท่อส่งน้ำมัน บางครั้งก่อให้เกิดตะกอนหรือคราบเหนียวเกาะท่อส่งน้ำมัน ทำให้คุณสมบัติของ น้ำมันเครื่องเปลี่ยนไปโดยเกิดความหนืดขึ้น ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอ วิธีป้องกันสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว ก็คือการป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารทางเคมีที่ป้องกันปฏิกิริยาดังกล่าวเรียกว่า สารแอนติออกซิแดนท์(ANTI OXIDANT) หรือออกซิเดชันอินฮิบิเตอร์ (OXIDATION INHIBITOR)คือสารที่เป็นสินค้าพิพาทในคดีนี้ ซึ่งนายวรพงษ์ ศิริกุลชยานนท์และนายพิชัย โตวิวิชญ์ พยานโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่าสินค้าพิพาทเป็นสารป้องกันมิให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยเฉพาะนายพิชัยยังได้เบิกความอธิบายว่า เมื่อเติมน้ำมันเครื่องซึ่งสารไฮโดรคาร์บอนลงไปเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาถูกไซ้กับสารไฮโดรคาร์บอน ทำให้น้ำมัน

เครื่องนั้นเสื่อมสภาพลง ก่อให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นหลายชนิด เช่น กรดและตะกอนที่ไม่ละลายในน้ำมันเมื่อเกิดสารดังกล่าวแล้ว ทำให้การเสียดสีของเครื่องยนต์มีมากขึ้น ปฏิกริยาดังกล่าวเรียกว่า ออกซิเดชัน มีผลทำให้เกิดสนิมและการสึกกร่อนของเครื่องยนต์ได้ วิธีป้องกันจะใช้สารที่เรียกว่า แอนตี้ออกซิแดนท์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ออกซิเดชัน อินฮิบิเตอร์ ใส่ลงไป ในน้ำมันเครื่อง เป็นการป้องกันปฏิกริยาออกซิเดชัน มีผลทำให้การเป็นสนิมและการสึกกร่อนของเครื่องยนต์น้อยลง คำเบิกความของนายพิชัยดังกล่าวมีสาระสำคัญตรงกับคำเบิกความของนางสาวพีระนุชให้รับฟังได้ว่า ปฏิกริยาออกซิเดชันจะทำให้เกิดกรดและสารไม่ละลายในน้ำมันซึ่งจะเป็นผลทำให้เครื่องยนต์ถูกกัดกร่อนและสึกหรอ ดังนั้นการที่เครื่องยนต์เกิดการสึกกร่อนจึงมิใช่เกิดจากสนิมเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากสารที่ไม่ละลายในน้ำมันทำให้น้ำมันเครื่องหนืดเกิดการเสียดสีมากอีกด้วย เมื่อเติมสารที่เป็นสินค้าพิพาทลงไปก็จะทำให้ไม่เกิดกรดและสิ่งที่ไม่ละลายในน้ำมัน จึงเห็นได้ว่าสินค้าพิพาทมิใช่มีคุณสมบัติเพียงกันการเป็นสนิมโดยเฉพาะแต่อย่างเดียว แต่ยังมีคุณสมบัติป้องกันการสึกกร่อนของเครื่องยนต์อันเกิดจากสารที่ไม่ละลายในน้ำมันอีกด้วย นอกจากนี้ในหนังสือของโจทก์มีถึงจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 26 โจทก์ก็ได้ยอมรับว่า สินค้าพิพาทมีคุณสมบัติหลักในด้านการป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนมากกว่าองค์ประกอบที่ทำหน้าที่อื่น ๆ เช่น การป้องกันสนิม การป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สินค้าพิพาทนอกจากจะมีคุณสมบัติกันการเป็นสนิมแล้ว ยังมีคุณสมบัติป้องกันการปฏิกริยาออกซิเดชันและป้องกันการกัดกร่อนจริงดังที่จำเลยนำสืบ ดังนั้นสินค้าพิพาทจึงมิใช่สินค้าในรายการ "เฉพาะสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับกันการเป็นสนิม" ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวข้างต้น แต่เป็นสินค้าในรายการ "อื่น ๆ" ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังฉบับเดียวกัน ซึ่งได้รับลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 80 หรือต้องเสียอากรร้อยละ 24 ของราคาตามที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บจากโจทก์ถูกต้องแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกคืนที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ต้องเสีย

อากรเพียงร้อยละ 18 ของราคานี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น

เมื่อการเรียกเก็บอากรขาเข้าสำหรับสินค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 ถูกตั้งดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บแทนจำเลยที่ 2 จึงถูกต้องแล้วเช่นเดียวกันไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 2 โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ก่อนหรือไม่ เพราะไม่เป็นประโยชน์แก่คดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1.

(ตัน เวทไว-ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โปรดสังเกตคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในปัญหาที่ว่าสินค้าพิพาทมีคุณสมบัติกันการเป็นสนิมเพียงอย่างเดียวหรือมีคุณสมบัติป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนและป้องกันการผุกร่อนของโลหะด้วย เพื่อที่จะนำไปตีความกับข้อความในประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก. 10/2527(อช.19) ซึ่งศาลฎีกาเชื่อตามพยานหลักฐานตามที่จำเลยนำสืบว่ามีน้ำหนักมากกว่าฝ่ายโจทก์ จึงวินิจฉัยในประเด็นพิพาทว่าสินค้าพิพาทมีคุณสมบัติหลายประการ ดังความปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลฎีกาโดย

ละเอียดยแล้ว ส่วนประเด็นเรื่องภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ที่โจทก์อุทธรณ์นั้น เมื่อฟังว่าการจัดเก็บอากรขาเข้าชอบแล้ว สำหรับการจัดเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลอันเป็นภาษีที่จัดเก็บแทนย่อมชอบเช่นกัน ประเด็นอุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไป เพราะแม้จะวินิจฉัยต่อไป ก็ไม่มีผลว่าโจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ซึ่งย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่คดีดังที่ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยไว้ในตอนท้าย นับว่าเป็นตัวอย่างในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น หากมีข้อต้องวินิจฉัยเช่นนี้ก็สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพิจารณาพิพากษาคดีได้เป็นอย่างดี. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.